

CAPÍTULO

CONTAGEM DE FATOS GERADORES E CATEGORIZAÇÃO

Critérios operacionais para identificação, contagem e categorização de reclamações em uma mesma ouvidoria, com ênfase na distinção entre fatos geradores autônomos, consequências naturais e novas condutas empresariais.

1. DEFINIÇÃO E PRINCÍPIO GERAL

Uma única manifestação pode conter uma ou várias reclamações. A contagem deve refletir a realidade operacional do serviço, identificando quantos problemas distintos e apuráveis a empresa efetivamente cometeu — e não quantas frases ou consequências o usuário narrou.

PRINCÍPIO CENTRAL

Contar prioritariamente:

- Fatos geradores autônomos;
- Condutas distintas da empresa;
- Ações empresariais passíveis de apuração própria.

Não contar:

- Quantidade de frases ou parágrafos do relato;
- Consequências pessoais do usuário (prejuízo, atraso, desconforto);
- Emoções, desabafos ou indignação;
- Etapas ou desdobramentos naturais do mesmo evento.

2. PERGUNTA OPERACIONAL DO ANALISTA

Antes de criar uma nova categorização, o analista deve se fazer a seguinte pergunta:

"Existe um novo fato gerador autônomo — ou apenas detalhe, consequência, justificativa ou desdobramento do mesmo problema?"

Se a resposta for SIM → nova reclamação. Se for NÃO → mesma reclamação.

Após identificar o fato gerador principal, aplica-se uma segunda pergunta específica para verificar a existência de nova conduta empresarial:

"O restante do relato descreve apenas consequências naturais do problema inicial — ou houve nova ação equivocada, orientação incorreta, recusa, omissão ou conduta inadequada da empresa?"

3. REGRA DE CAUSALIDADE — PRIORIZAR O FATO GERADOR

Quando o relato indicar claramente a origem do problema, deve-se registrar prioritariamente o fato gerador principal, evitando duplicidade. O analista deve identificar a estrutura:

CAUSA Fato gerador principal → REGISTRAR	CONSEQUÊNCIA Decorre naturalmente da causa → NÃO registrar separadamente
--	--

Quando não houver causalidade clara entre os fatos narrados, registrar as irregularidades separadamente.

4. QUANDO REGISTRAR MAIS DE UMA RECLAMAÇÃO

Devem ser criadas categorias adicionais quando existir ao menos uma das seguintes situações:

4.1 Fatos Geradores Independentes

Dois ou mais problemas operacionais distintos, sem relação de causa e efeito entre si, narrados no mesmo relato.

Exemplo 1 — Múltiplos fatos geradores sem causalidade	
RELATO	"A linha entre a Cidade A e a Cidade B está sempre atrasada e os ônibus são velhos."
REGISTRAR	✓ ATRASO / ADIANTAMENTO DE VEÍCULO ✓ EQUIPAMENTOS / CONDIÇÃO DO VEÍCULO
JUSTIFICATIVA	Há dois problemas operacionais distintos e independentes: a irregularidade de pontualidade e as condições físicas dos veículos. Nenhum decorre do outro conforme o relato.
→ RESULTADO: MÚLTIPLAS RECLAMAÇÃO	

Exemplo 2 — Atraso operacional e conduta do motorista	
RELATO	"O ônibus atrasou 40 minutos e o motorista dirigia usando celular."
REGISTRAR	✓ ATRASO / ADIANTAMENTO DE VEÍCULO ✓ CONDUTA DO MOTORISTA / DIREÇÃO PERIGOSA
JUSTIFICATIVA	O atraso é uma falha operacional do serviço. O uso do celular ao volante é conduta autônoma do motorista, com risco próprio e apuração independente.
→ RESULTADO: MÚLTIPLAS RECLAMAÇÃO	

Exemplo 3 — Superlotação e atraso sem causalidade declarada	
RELATO	"O ônibus está sempre superlotado e frequentemente atrasado."
REGISTRAR	✓ SUPERLOTAÇÃO ✓ ATRASO / ADIANTAMENTO DE VEÍCULO
JUSTIFICATIVA	O relato descreve dois problemas, porém não estabelece que um decorre do outro. Na ausência de causalidade declarada, ambos são tratados como irregularidades autônomas.
→ RESULTADO: MÚLTIPLAS RECLAMAÇÃO	

4.2 Agravamento por Nova Conduta da Empresa

Nem toda consequência gera nova reclamação. Porém, quando, durante o desenvolvimento do problema inicial, ocorrer nova ação, orientação, conduta ou falha autônoma da empresa, deve-se registrar categoria adicional correspondente.

O analista deve diferenciar:

CONSEQUÊNCIA NATURAL → NÃO gera nova reclamação	NOVA CONDUTA DA EMPRESA → GERA nova reclamação
---	--

Lógica operacional:

Não se cria nova reclamação porque o cidadão sofreu mais danos. Cria-se nova reclamação quando a empresa pratica novo comportamento apurável.

Estrutura Decisória

PERGUNTA OPERACIONAL	Após identificar o fato gerador principal: existe novo fato gerador autônomo, nova conduta, orientação incorreta, recusa, omissão ou falha independente da empresa?
SIM →	Registrar categoria adicional correspondente.
NÃO →	Manter uma única reclamação. O restante são consequências ou detalhes do mesmo fato.

Exemplos de Aplicação

Exemplo 4 — Consequência simples — sem nova conduta	
RELATO	"O ônibus quebrou durante a viagem e cheguei 3 horas atrasado."
REGISTRAR	✓ QUEBRA OU FALHA DO VEÍCULO DURANTE A VIAGEM
NÃO REGISTRAR	✗ ATRASO / ADIANTAMENTO DE VEÍCULO
JUSTIFICATIVA	O atraso decorre naturalmente da quebra. Não houve nova ação da empresa: QUEBRA → ATRASO. Deve prevalecer o fato gerador principal.
→ RESULTADO: ÚNICA RECLAMAÇÃO	

Exemplo 5 — Problema inicial + nova conduta empresarial	
RELATO	"Tentei comprar a passagem e me informaram que não aceitavam Pix. Me disseram que só aceitavam dinheiro. Consegui dinheiro, mas depois recusaram também o pagamento em espécie e fui impedido de viajar."
REGISTRAR	✓ BILHETE / PASSAGEM ✓ ATENDIMENTO AO USUÁRIO
JUSTIFICATIVA	Há dois fatos geradores relacionados, porém distintos. O problema de compra/realização da passagem é o fato gerador principal. As informações contraditórias e a orientação inconsistente durante o atendimento constituem nova conduta empresarial, passível de apuração própria.
→ RESULTADO: MÚLTIPLAS RECLAMAÇÃO	

Exemplo 6 — Atraso agravado por informação incorreta

RELATO	"O ônibus atrasou. Procurei informações no guichê e o atendente informou horário errado, fazendo eu perder a viagem seguinte."
REGISTRAR	✓ ATRASO / ADIANTAMENTO DE VEÍCULO ✓ ATENDIMENTO AO USUÁRIO
JUSTIFICATIVA	O atraso é o problema operacional inicial. A orientação incorreta prestada pelo atendente constitui nova falha empresarial, autônoma e independente do atraso, com impacto direto na situação do usuário.
→ RESULTADO: MÚLTIPLAS RECLAMAÇÃO	

Exemplo 7 — Problema sem nova ação empresarial — danos pessoais

RELATO	"O ônibus atrasou e por isso perdi consulta médica, dia de trabalho e tive prejuízo financeiro."
REGISTRAR	✓ ATRASO / ADIANTAMENTO DE VEÍCULO
NÃO REGISTRAR	✗ Categorias adicionais por perdas pessoais
JUSTIFICATIVA	Perdas pessoais são consequências do evento. Não houve nova conduta da empresa após o atraso. Os danos narrados permanecem registrados na narrativa da manifestação, mas não geram novas categorizações.
→ RESULTADO: ÚNICA RECLAMAÇÃO	

Exemplo 8 — Superlotação + atendimento inadequado

RELATO	"O ônibus estava lotado. Perguntei ao funcionário qual alternativa havia e fui ignorado."
REGISTRAR	✓ SUPERLOTAÇÃO ✓ ATENDIMENTO AO USUÁRIO
JUSTIFICATIVA	A superlotação é o problema operacional. Diante da situação, o usuário buscou orientação e foi ignorado pelo funcionário — o que constitui nova falha de atendimento, autônoma e apurável independentemente.
→ RESULTADO: MÚLTIPLAS RECLAMAÇÃO	

5. QUANDO NÃO CRIAR MÚLTIPLAS RECLAMAÇÕES

Não se multiplicam registros quando o relato descrever etapas, consequências ou detalhes do mesmo evento operacional.

5.1 Superlotação como Causa de Atraso

Exemplo 9 — Superlotação causando atraso — causalidade declarada	
RELATO	"Os ônibus estão sempre superlotados e sempre atrasam por causa disso, porque o embarque demora muito."
REGISTRAR	✓ SUPERLOTAÇÃO
NÃO REGISTRAR	✗ ATRASO / ADIANTAMENTO DE VEÍCULO
JUSTIFICATIVA	O próprio usuário estabelece a causalidade: SUPERLOTAÇÃO → embarque demorado → atraso. O atraso é consequência operacional do fato gerador principal.
→ RESULTADO: ÚNICA RECLAMAÇÃO	

5.2 Superlotação como Causa de Não Parada

Exemplo 10 — Superlotação causando não parada no ponto	
RELATO	"Os ônibus estão sempre superlotados e ao invés de parar no meu ponto passam direto, me fazendo atrasar."
REGISTRAR	✓ SUPERLOTAÇÃO
NÃO REGISTRAR	✗ NÃO PARADA NO PONTO ✗ ATRASO / ADIANTAMENTO DE VEÍCULO
JUSTIFICATIVA	O relato indica insuficiência de capacidade do serviço. A não realização do embarque aparece vinculada à lotação excessiva. Não há falha autônoma de parada.
→ RESULTADO: ÚNICA RECLAMAÇÃO	

5.3 Superlotação com Falha Autônoma de Parada

Exemplo 11 — Superlotação + falha operacional de parada independente	
RELATO	"Os ônibus vivem lotados e, além disso, frequentemente ignoram meu ponto mesmo quando há espaço."
REGISTRAR	✓ SUPERLOTAÇÃO ✓ NÃO PARADA NO PONTO
JUSTIFICATIVA	Há duas irregularidades independentes: insuficiência de capacidade e falha operacional de parada. A expressão 'mesmo quando há espaço' afasta a causalidade entre superlotação e não parada.
→ RESULTADO: MÚLTIPLAS RECLAMAÇÃO	

5.4 Problema Único com Múltiplas Etapas

Exemplo 12 — Problema único de compra/embarque — etapas do mesmo fato	
RELATO	"Atendente se nega a me dar minha passagem com gratuidade, já compareci várias vezes à rodoviária, na primeira vez me disseram que eu tinha que voltar no dia seguinte, pois não tinha vaga. No dia seguinte, me disseram de novo que não tinha vaga e me falaram para voltar no outro dia. Exigi que me fosse dada a gratuidade e me foi negado."
REGISTRAR	✓ BENEFÍCIOS TARIFÁRIOS
NÃO REGISTRAR	✗ ATENDIMENTO AO USUÁRIO
JUSTIFICATIVA	Todas as etapas narradas referem-se ao mesmo fato gerador: a impossibilidade de conseguir o benefício tarifário. As recusas sucessivas e o prejuízo são circunstâncias e consequências do mesmo evento. Nota: avaliar se houve orientação contraditória configurando nova conduta de atendimento apurável.
→ RESULTADO: ÚNICA RECLAMAÇÃO	

6. O QUE NÃO CONTA COMO NOVA RECLAMAÇÃO

Os elementos abaixo, isoladamente, não geram nova categorização. Devem permanecer registrados na narrativa da manifestação, mas não como reclamações autônomas:

ELEMENTOS QUE NÃO GERAM NOVA CATEGORIZAÇÃO

- Prejuízo financeiro decorrente do evento;
- Perda de compromissos (trabalho, consulta, transporte);
- Transtorno pessoal e desconforto relatados;
- Indignação, desabafo ou tom emocional do relato;
- Repetição do mesmo problema narrado com outras palavras;
- Descrição detalhada das etapas de um único evento;
- Efeitos secundários que decorrem naturalmente do fato principal.

7. MATRIZ DE DECISÃO RESUMIDA

Consultar a tabela abaixo para orientação rápida nas situações mais comuns:

SITUAÇÃO	CRIAR NOVA RECLAMAÇÃO?
Fatos geradores independentes (dois problemas distintos sem relação de causa)	SIM
Condutas distintas da empresa (operacional + comportamental)	SIM
Nova ação inadequada da empresa durante o evento (orientação errada, recusa, omissão)	SIM
Consequência natural do fato gerador principal (atraso por quebra, perda por atraso)	NÃO
Detalhes adicionais, emoções, relatos de etapas do mesmo evento	NÃO
Relato extenso sobre o mesmo problema central	NÃO

8. PRINCÍPIO OPERACIONAL DO MANUAL

A categorização de reclamações tem por objetivo retratar com precisão os problemas passíveis de apuração e melhoria pelo prestador de serviço — e não a dimensão do sofrimento do usuário.

SÍNTESE OPERACIONAL

Uma ouvidoria pode gerar:

- **1 reclamação:** quando houver um único problema central, ou quando os demais elementos forem consequência direta do fato principal;
- **2 ou mais reclamações:** quando existirem fatos geradores independentes, condutas distintas ou irregularidades passíveis de apuração própria.

Adicionalmente:

Quando o desenvolvimento do evento revelar nova ação inadequada da empresa — orientação incorreta, omissão, recusa ou conduta autônoma — esta poderá gerar categorização adicional, mesmo que tenha ocorrido após o problema inicial.